

	Título: Uso de la fuerza razonable		Estándar CALEA: 4.1.1
	Fecha de Expedición: 22 julio 2025.	Revisión: 0	Página: 1 de 5
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1. PROPÓSITO

Todo el personal deberá actuar conforme a la legalidad, protegiendo la seguridad de las personas no involucradas, la de los elementos de policía y la del detenido, atendiendo a los diferentes niveles del uso de la fuerza adecuado y según sea requerido en el ejercicio de sus funciones.

2. ALCANCE

Personal Jurado de la DSPM

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

DSPM: Dirección de Seguridad Pública Municipal.

4. PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21 párr. VIII. Ley Nacional del Uso de la Fuerza, Artículos 1, 2 fracciones I, V; Artículos 5, 7 al 15, 21, 22, 24, 28 al 33. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Artículo 24 párrafo tercero.

El uso legítimo de la fuerza es el empleo de técnicas, tácticas, procedimientos estandarizados y métodos ajustados a los distintos niveles de fuerza que pueden ser empleados sobre las personas, de conformidad con las disposiciones, de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Nacional Del Uso De La Fuerza.

El uso de la fuerza pública se realizará estrictamente en la medida que lo requiera el ejercicio de las funciones de los elementos policiales y deberá cumplir con los siguientes principios:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| I. Principio de Legalidad. | V. Principio de Congruencia. |
| II. Principio de Racionalidad. | VI. Principio de Oportunidad. |
| III. Principio de Necesidad. | VII. Principio de Eficiencia. |
| IV. Principio de Proporcionalidad. | |

Los elementos policiales deberán emplear medios pacíficos para disuadir a los probables delincuentes o infractores y en caso de la ineficacia de dichos medios, por persistir la conducta o presentar resistencia al cumplimiento de las funciones de dichos elementos, podrá emplearse la fuerza física necesaria, racional y proporcional para someter a la persona de que se trata.

	Título: Uso de la fuerza razonable		Estándar CALEA: 4.1.1
	Fecha de Expedición: 22 julio 2025.	Revisión: 0	Página: 2 de 5
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

El elemento policial sólo podrá emplear las armas de cargo en contra de personas, en los siguientes supuestos:

I. Para evitar la comisión de un delito que entrañe una seria amenaza, real, actual e inminente para la vida o la integridad física propia o de una o más personas;

II. Ante la inminente agresión que ponga en peligro la vida o la integridad física propia o de una o más personas; y

III. Detener a un probable delincuente que, habiendo emprendido la fuga, y por la naturaleza de los hechos probablemente constitutivos de delito en que se hubiere dado su presunta participación, represente peligro para la vida o la integridad física de una o más personas.

Previo al uso del arma de cargo en contra de una o más personas, el elemento deberá advertir que se hará uso de la misma si persiste la conducta o se resiste al cumplimiento de las funciones policiales, siempre y cuando las circunstancias lo permitan y ello no entrañe el riesgo de que el presunto delincuente cometa actos en contra de la vida o la integridad física del elemento policial o de otras personas. El uso legítimo de la fuerza también podrá emplearse para restablecer el orden público causado por disturbios colectivos y por actos desordenados que generen violencia o daños a terceros, propiedades e integridad física de otras personas, así como en situaciones de alteración grave del orden y la paz pública. El uso de la fuerza necesaria se destinará a neutralizar y a controlar conductas que generen intentos de violencia y tengan finalidad a causar daños a la integridad de otras personas o de los elementos policiales.

Los objetivos del uso legítimo de la fuerza son los siguientes:

I. Hacer cumplir la Ley.

II. Evitar la violación de derechos humanos de las personas y garantizar el restablecimiento de la paz y el orden público.

III. Mantener la vigencia del Estado de Derecho.

IV. Salvaguardar el orden y la paz públicos

V. Evitar la toma, destrozo o incendio de la propiedad pública o privada y de instalaciones o infraestructura destinados a los servicios públicos.

VI. Garantizar el normal funcionamiento de servicios públicos y el libre tránsito de personas y bienes.

VII. Disuadir mediante el racional despliegue de la fuerza a personas que participan de manera violenta en conflictos que comprometen el mantenimiento de la paz y el orden público.

El impacto del uso de la fuerza en las personas estará graduado de la siguiente manera:

I. Persuasión.

II. Restricción de desplazamiento.

	Título: Uso de la fuerza razonable		Estándar CALEA: 4.1.1
	Fecha de Expedición: 22 julio 2025.	Revisión: 0	Página: 3 de 5
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

III. Sujeción.

IV. Inmovilización.

V. Incapacitación.

VI. Lesión grave.

VII. Muerte. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

Se consideran amenazas letales inminentes:

I. La acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o una réplica en dirección a una persona.

II. La acción de no soltar un arma de fuego o una réplica después de advertencia clara.

III. La acción de poner en riesgo la integridad física de una persona con un arma punzocortante.

IV. El accionar el disparador de un arma de fuego.

V. La acción de portar o manipular un explosivo real o una, o

VI. Las acciones tendientes a perturbar objetos o sistemas que puedan tener efectos letales o incapacitantes en una o más personas.

Los mecanismos de reacción en el uso de la fuerza son:

I. Controles cooperativos: indicaciones verbales, advertencias o señalización.

II. Control mediante contacto: su límite superior es la intervención momentánea en funciones motrices.

III. Técnicas de sometimiento o control corporal: su límite superior es el impedimento momentáneo de funciones corporales y daños menores en estructuras corporales.

IV. Tácticas defensivas: su límite superior es el daño de estructuras corporales no vitales,

V. Fuerza Letal: su límite es el cese total de funciones corporales.

Se presume el uso de la fuerza letal: cuando se emplee arma de fuego contra una persona.

La clasificación de las conductas que ameritan el uso de la fuerza, ordenadas por su intensidad, es:

I. Resistencia pasiva: conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, exenta de violencia, para negarse a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes previamente se han identificado como autoridad. Contra la resistencia pasiva podrán oponerse los mecanismos de reacción a los que se refieren las fracciones I y II de los mecanismos de control;

II. Resistencia activa: conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza, para negarse a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes previamente se han identificado como autoridad. Contra la resistencia activa podrán oponerse los mecanismos de reacción a los que se refieren las fracciones I, II, III y IV de los mecanismos de control,

	Título: Uso de la fuerza razonable		Estándar CALEA: 4.1.1
	Fecha de Expedición: 22 julio 2025.	Revisión: 0	Página: 4 de 5
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

III. Resistencia de alta peligrosidad: conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para causar a otra u otras o a miembros de las instituciones de seguridad, lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes previamente se han identificado como autoridad. Contra la resistencia de alta peligrosidad podrá oponerse el mecanismo de reacción a que se refiere la fracción V de los mecanismos de control.

Los niveles del uso de la fuerza, según el orden en que deben agotarse son:

I. Presencia de autoridad: es la primera forma de contacto que tienen los agentes con la ciudadanía en general. Se manifiesta a través de: a) El uso adecuado del uniforme. b) El uso adecuado de equipo, acorde a las circunstancias, y c) Una actitud diligente.

II. Persuasión o disuasión verbal: a través del uso de palabras o gesticulaciones que sean catalogadas como órdenes y que permitan a la persona facilitar a los agentes a cumplir con sus funciones

III. Reducción física de movimientos: mediante acciones cuerpo a cuerpo a efecto de que se controle a la persona que se ha resistido y ha obstaculizado que los agentes cumplan con sus funciones.

IV. Utilización de armas incapacitantes menos letales: a fin de someter la resistencia activa de una persona, y

V. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal: para repeler las resistencias de alta peligrosidad.

El uso de la fuerza solo se justifica cuando la resistencia o agresión es:

I. Real: si la agresión se materializa en hechos apreciables por los sentidos, sin ser hipotética ni imaginaria;

II. Actual: si la agresión se presenta en el momento del hecho, no con anterioridad o posterioridad,

III. Inminente: si la agresión está próxima a ocurrir y, de no realizarse una acción, ésta se consumaría.

El uso de la fuerza letal será el último recurso en cualquier operativo. En su caso, los elementos de policía deberán comprobar que la agresión era real, actual o inminente, sin derecho, que puedan poner en peligro la vida o integridad física de personas ajenas o de uno de ellos y que el uso de la fuerza en los niveles referidos en las fracciones I a la IV de los mecanismos de control eran insuficientes para repeler, contrarrestar o neutralizar los actos de resistencia.

Los agentes podrán tener a su cargo y portar las siguientes armas:

Incapacitantes menos letales:

a) Bastón PR-24, tolete o su equivalente, de acuerdo con las disposiciones aplicables;

	Título: Uso de la fuerza razonable		Estándar CALEA: 4.1.1
	Fecha de Expedición: 22 julio 2025.	Revisión: 0	Página: 5 de 5
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

- b) Esposas o candados de mano;
- c) Sustancias irritantes en aerosol,

Letales:

-Armas de fuego permitidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para los cuerpos de policía,

Las instituciones de seguridad deberán dotar a los Policías con el equipo de protección a fin de proteger su integridad y disminuir la necesidad del uso de armas de cualquier tipo.

En todos los casos, las armas que se autoricen para los cuerpos de policía deberán apegarse a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 24 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mismas que estarán reguladas con la Licencia Oficial Colectiva vigente, obtenida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California con la Secretaría de la Defensa Nacional.